

1501434-86.2020.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Camila Paiva Portero

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/02/2022

... que os réus praticavam o crime de tráfico de drogas no momento da abordagem policial.

Sobre a propriedade das drogas, a testemunha Gleison afirmou que recebera denúncia anônima versando a respeito de tráfico ilícito de entorpecentes praticado no local dos fatos pelo terceiro Hudson, sendo que os nomes dos acusados sequer foram mencionados pelo denunciante. Além disso, os ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

2ª Vara Criminal

Praça Maurício Martins Leite, 60, Araçatuba-SP - cep 16015-560

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 18h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501434-86.2020.8.26.0603 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501434-86.2020.8.26.0603

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 2243496/2020 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 13904523 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 9599/20/308 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 2243496 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10, 9599/20/308 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10, 2243496/2020 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ABNER MICAEL RIBEIRO SIMAO e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Camila Paiva Portero

Vistos.

ABNER MICAEL RIBEIRO SIMÃO e LUCA MANUEL FOTTI, qualificados nos autos, foram denunciados pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, c.c. o artigo 29, do Código Penal, porque, segundo consta, no dia 1º de outubro de 2020, por volta de 21h10min, na Rua João Ferreira dos Santos, 358, Bairro Porto Real, nesta cidade e comarca, traziam consigo, sem autorização legal ou regulamentar, para fins de tráfico, 97,24g de Benzoilmetilecgonina, substância entorpecente vulgarmente conhecida por cocaína,

droga essa capaz de causar dependência, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 16, laudo de constatação prévia de fls. 43 e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 107/109.

Os réus foram notificados e apresentaram defesa prévia escrita (fls. 144/149 e 159/164). A denúncia foi recebida em 20 de setembro de 2021 (fls. 180/182). Durante a instrução judicial, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação (fls. 207 e 211) e, ao final, os réus foram interrogados (fls. 212/213 e 214/215). As testemunhas da defesa foram dispensadas.

Nos debates, as partes se manifestaram em alegações finais, ocasião em que ambas postularam pela absolvição dos acusados, devido à insuficiência de provas quanto à autoria, e, ainda, pela devolução do dinheiro apreendido.

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é improcedente.

Com efeito, a acusação constante da denúncia não ficou efetivamente comprovada nos autos.

Em depoimento judicial, a testemunha Ciro Cesar Ravanhani de Lima, policial militar, disse que quando o patrulhamento chegou a um local conhecido como ponto de venda de entorpecentes, avistou 03 indivíduos na calçada mexendo em uma caixa de sapato. Ao avistar a viatura, um dos indivíduos saiu correndo para dentro da residência abandonada e fugiu pelos fundos, porém os outros dois permaneceram onde estavam. Os policiais verificaram o interior da caixa de sapato e constataram que nela havia 128 pinos de cocaína. Ao serem questionados sobre a droga, ambos os réus afirmaram pertencer ao 3º indivíduo, chamado Hudson. Um dos réus estava em posse de um celular e o outro de R\$ 50,00. Eles disseram serem malabares e moradores de rua e que só estavam na casa para passar a noite. Durante a abordagem, o depoente permaneceu todo o tempo na calçada, sendo seu parceiro de farda quem adentrou a casa. Os réus não informaram quem era o proprietário do imóvel (fls. 207).

A testemunha Gleison Donizete Alves, policial militar, corroborou a versão apresentada por seu colega de farda. Acrescentou que receberam denúncias de que o indivíduo Hudson vinha praticando tráfico constantemente e que nelas o nome dos réus nunca foi citado, apesar de eles terem sido encontrados na residência, e que os réus admitiram serem usuários de cocaína. Quando a viatura se aproximou do local, os policiais conseguiram ver um dos indivíduos mexendo na caixa de sapato, provavelmente separando as porções de cocaína, mas não conseguiram precisar qual deles. Sobre a situação da casa, disse ser de abandono. Quem estava em posse dos R\$ 50,00 era Luca, enquanto Abner tinha o aparelho celular. Ao ser questionado sobre a origem do dinheiro, Luca afirmou tê-lo conseguido com suas apresentações de malabares. Os réus informaram que chegaram na casa naquele dia e que só iam pernoitar. A testemunha acredita não ter visto nenhum item preparatório de venda na casa (fls. 211).

Em interrogatório judicial, o réu Abner Micael Ribeiro Simão disse que os pinos de cocaína não eram dele ou de Luca. Negou que no momento da abordagem estivessem em posse da caixa de sapato que continha os pinos, dizendo que ela, na verdade, foi encontrada pelos policiais no quarto de Hudson. Quando os policiais chegaram apenas ele e Luca estavam na frente da casa, tendo Hudson saído aproximadamente 3 minutos antes de bicicleta e não correndo. Confirmou que o dinheiro estava com Luca, que era fruto do dia inteiro de trabalho como malabares e que eles haviam trocado as moedas pela nota de R\$ 50,00; que conheceu Luca em Barra Bonita, fizeram amizade e decidiram continuar viajando juntos. Afirmou que conheceu Hudson no evento em que participou quando chegou em Araçatuba. Sobre a situação da casa, disse ser mobiliada e que Hudson dizia pertencer a ele (fls. 212/213).

Em juízo, o réu Luca Manuel Fotti também negou a autoria, corroborando a versão contada pelo réu Abner Micael Ribeiro Simão (fls. 214/215).

Como se observa, o conjunto probatório colhido não demonstrou com segurança que os réus tivessem praticado o crime de tráfico de drogas que lhes foi imputado.

Em que pese a materialidade delitiva tenha restado comprovada nos autos através do auto de prisão em flagrante delito (fls. 07), boletim de ocorrência (fls. 13/15), auto de exibição e apreensão (fls. 16), laudo de constatação prévia (fls. 43), laudo de exame químico toxicológico (fls. 107/109), há dúvidas acerca da

propriedade da droga, o que impede que se se afirme com certeza e segurança que os réus praticavam o crime de tráfico de drogas no momento da abordagem policial. Sobre a propriedade das drogas, a testemunha Gleison afirmou que recebera denúncia anônima versando a respeito de tráfico ilícito de entorpecentes praticado no local dos fatos pelo terceiro Hudson, sendo que os nomes dos acusados sequer foram mencionados pelo denunciante. Além disso, os policiais aduziram ter presenciado um dos indivíduos presentes no local mexendo nas drogas, mas não souberam precisar qual deles. Tais afirmações lançam dúvidas sobre a propriedade do entorpecente apreendido e não são suficientes para o decreto condenatório, principalmente porque não foi presenciado qualquer ato de mercancia.

Assim, não há razão para desconfiar da alegação dos réus de que não são proprietários da droga apreendida e que não praticaram o crime pelo qual foram denunciados.

Em face da fragilidade da prova colhida nos autos e sem olvidar que na seara criminal a dúvida milita em prol do acusado, impõe-se a absolvição dos réus quanto ao crime de tráfico de drogas, ressaltando-se que nem mesmo há suporte probatório suficiente para atribuir a eles o crime do artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal que a Justiça Pública moveu em face de ABNER MICAEL RIBEIRO SIMÃO e LUCA MANUEL FOTTI, absolvendo-os, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, da imputação referente à prática da conduta descrita no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

P. R. I. C.

Araçatuba, 02 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA